

A阶段独立判断材料

本材料仅包含问题、系统输出和审核时可见来源。未包含标准答案草案、必需得分点、自动门禁结果或任何专家结论。请先独立判断并锁定A阶段审核表。

题号	TQ01_RETROACTIVITY
题目	罪刑法定与从旧兼从轻
模型	deepseek-v4-flash
Provider	primary
任务路由	learning_support
运行时间	2026-08-28T16:17:02.490918+00:00
Suite SHA-256	3b5f896c63fb6e20 7c59c5039876c8f3 5d6a823eeeb36ba7 b2b0dc73c71180c2
法源manifest SHA-256	78360315a0e3b29f 1c34bceeb3ccfde7 ee75aa8b16c56efe 3a8f20701f0e76d7

一、问题

甲实施行为时旧法认为构成犯罪，但裁判时新法不认为是犯罪；如果新法仍认为犯罪但处刑较轻，又应如何选择法律？请说明规则并引用法条。

二、系统输出

回答

根据《中华人民共和国刑法》第十二条确立的“从旧兼从轻”规则：行为时的法律认为是犯罪，但裁判时（本法）不认为是犯罪的，应当适用裁判时的新法，即不追究刑事责任；如果新法仍认为是犯罪但处刑较轻的，同样适用新法。

推理步骤

- 第一步：确定行为时法与裁判时法对同一行为的规定是否不同。
- 第二步：若行为时法不认为是犯罪，则直接适用行为时法（从旧），不构成犯罪。
- 第三步：若行为时法认为是犯罪，则进一步比较裁判时法：若裁判时法不认为是犯罪，则适用裁判时法（从轻），不构成犯罪。
- 第四步：若裁判时法仍认为是犯罪但处刑较轻，则适用裁判时法（从轻）；若处刑相同或更重，则适用行为时法（从旧）。

结论

甲行为时旧法认为犯罪，裁判时新法不认为是犯罪的，应适用新法，不按犯罪处理；若新法仍认为犯罪但处刑较轻，也应适用新法。

不确定性/限定语

本问题所涉规则在提供的法条中有明确表述，无争议。但需注意，若行为时法不认为是犯罪，则不存在“从旧兼从轻”的适用问题，直接适用行为时法。

系统引用

1. 中华人民共和国刑法 第十二条

如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。

三、审核时可见来源

来源 01

来源	罪刑法定原则 课程口径
类型/权威	teacher_gated_knowledge_card / 本科刑法试点知识卡
版本	e71ed2945c64c02da92390f22bcf5affa6956d76be2cc745d860fc6f353f9676
来源URL	本地受治理课程材料

审核原文

理解罪刑法定及从旧兼从轻的适用边界 法律明文规定为犯罪的，依照法律定罪处刑；并结合行为时法与裁判时法审查从旧兼从轻。

来源 02

来源	中华人民共和国刑法 第十二条
类型/权威	法律条文 / 法律
版本	npc-flk-2026-02-26-xingfa-amendment-12
来源URL	https://flk.npc.gov.cn/
来源SHA-256	42ab93f764e3dd0c 0f2479db94f5e6e4 b73455317cc5dfc2 ad47e003fc005875

审核原文

中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。

A阶段审核提醒

请评价法律结论、规则完整性、来源有效性、事实-规则涵摄、争议边界与误导风险。不要打开B阶段压缩包；完成后签名并记录A阶段表文件SHA-256。